

1502438-90.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISAAC ELIEU DA COSTA

VISTOS, etc.

ISAAC ELIEU DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de novembro de 2.018, por volta das 13:07 horas, na Rua General Cândido de Almeida e Souza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1502438-90.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502438-90.2018.8.26.0228 - Controle nº 2.356/18

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISAAC ELIEU DA COSTA

VISTOS, etc.

ISAAC ELIEU DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 22 de novembro de 2.018, por volta das 13:07 horas, na Rua General Cândido de Almeida e Souza, nº 18, Pirituba, nesta capital, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de tráfico e a consumo de terceiros, as drogas discriminadas na denúncia, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O benefício da liberdade provisória foi concedido ao acusado em 09 de dezembro de 2.018.

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por defensora pública. A denúncia foi recebida e o réu citado.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dra. Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

Ouvido em juízo, o réu negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que se encontrava apenas na posse de dois "baseados" para seu uso próprio. Viu um dos policiais se aproximar com uma bolsinha nas mãos, cujo conteúdo foi imputado injustamente ao interrogando.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais militares Petrúcio e Kleiton explicaram ao magistrado que não se recordavam mais dos fatos com a precisão necessária.

Petrúcio foi categórico em afirmar que, tudo que disse na audiência judicial, decorreu da leitura do boletim de ocorrência, já que não mais se lembrava dos fatos narrados na denúncia, em razão do tempo transcorrido até a audiência judicial.

Kleiton, por sua vez e no início de seu depoimento, disse que "não mais se lembrava dos fatos com riqueza de detalhes", inclusive não sabendo precisar a quantidade de drogas apreendidas e nem mesmo o valor do dinheiro encontrado com o acusado.

E não bastasse a imprecisão dos relatos realizados por aqueles dois militares nos termos acima explanados, os tais entorpecentes sequer teriam sido apreendidos no corpo ou nos trajes do denunciado, mas sim no chão e dentro de uma "bolsinha", que supostamente teria sido dispensada pelo acusado, o que traz dúvidas de estarem essas drogas efetivamente em sua posse na data dos fatos.

E diante do vago relato feito pelas testemunhas de acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em respeito ao disposto no art. 155 do CPP, segundo o qual é vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o decreto absolutório se impõe.

Assim, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo Exame Químico Toxicológico de fls. 189/192, que atestou consistirem os objetos apreendidos em "Cocaína" e "Tetrahydrocannabinol", a prova da autoria mostrou-se insuficiente a embasar um decreto condenatório de forma segura, devendo prevalecer na espécie o consagrado princípio in dubio pro reo, principalmente para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER

ISAAC ELIEU DA COSTA, Rg. nº 39.407.201-SSP/SP, filho de Maria de Fátima da Costa (pai não declarado), da imputação de se encontrar incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, expeça-se mandado de restituição ao denunciado dos R\$ 71,00 (setenta e um reais) em dinheiro apreendidos a fls. 06.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito